

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2329/2533

บริษัทอินเตอร์เฟิร์น จำกัด
นายอร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123(3) ที่ให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายโดย นายจ้างได้กล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้วนั้น หนังสือตักเตือนดังกล่าวจะมีอยู่ก่อนหรือมีขึ้นภายหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับก็ได้ เมื่อปรากฏว่าก่อนที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ นายจ้างเคยตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือมาแล้ว และลูกจ้างได้มา กระทำผิดซ้ำคำตักเตือนเป็นหนังสือภายหลังข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใช้บังคับอีก นายจ้างย่อมเลิกจ้างลูกจ้างได้ตามบทกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลยมีคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ ให้โจทก์รับนายสถิตย์ จิตรสะอาด เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างเดิมพร้อมจ่ายค่าเสียหาย หรือให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายจำนวน ๑๒,๒๐๐ บาทโดยอ้างว่าโจทก์เลิกจ้างนายสถิตย์ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริง

โจทก์เลิกจ้างนายสติตย์ก็เพราะนายสติตย์ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หลายครั้ง ซึ่งโจทก์เคยตักเตือนเป็นหนังสือแล้วต่อมาวันที่ ๒๖ และ ๒๗ เมษายน
๒๕๓๒ นายสติตย์ได้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรอีกซึ่งฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
โจทก์จึงเลิกจ้างได้ จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๓๗/๒๕๓๒ ของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์

จำเลยทั้งสิบเถิดให้การว่า คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริง
เพราะวันที่ ๒๖ และ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒ นายสติตย์ป่วยโดยยื่นใบลาและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และมีใบรับรองแพทย์ หากจะฟังว่าละทิ้งหน้าที่ก็มีใช้
ความผิดร้ายแรงและเป็นความผิดครั้งแรกหลังข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผล
ใช้บังคับ โจทก์ไม่มีสิทธิเลิกจ้างนายสติตย์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๓๗/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๓๒ ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

จำเลยทั้งสิบเถิดอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยทั้งสิบเถิดอุทธรณ์ว่า
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓(๓) นั้น ต้องเป็นการ
กระทำผิดซ้ำคำตักเตือนที่ออกระหว่างสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ ข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่าหลังจากที่โจทก์และพนักงานของโจทก์มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจาก
การแจ้งข้อเรียกร้องแล้ว นายสติตย์เพิ่งทำผิดระเบียบโดยขาดงานเป็นครั้งแรก
โจทก์ไม่มีสิทธิเลิกจ้างนายสติตย์ด้วยเหตุดังกล่าวนั้น ข้อเท็จจริงยุติตามที่แรงงาน
กลางวินิจฉัยว่าดจทก์เคยตักเตือนนายสติตย์เป็นหนังสือเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๓๒ เรื่องขาดงาน ตามเอกสารหมาย จ.๘ ก่อนที่จะมีการยื่นข้อเรียกร้องที่นาย
สติตย์เป็นผู้แทนเจรจา ข้อเรียกร้องสามารถตกลงกันได้โดยได้ทำบันทึกข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้างกันเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ บัญญัติว่า "ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างหรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทน
ลูกจ้าง...ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่บุคคลดังกล่าว...(๓) ฝ่ายอื่นข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างโดยนายจ้างได้ว่ากล่าวและตัก
เตือนเป็นหนังสือแล้ว..."ตามบทบัญญัติของมาตรานี้ที่ให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างใน
กรณีฝ่ายอื่นข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายโดยนายจ้างได้ว่ากล่าว
และตักเตือนเป็นหนังสือแล้วนั้น มิได้บัญญัติไว้ให้เห็นเลยว่าต้องเป็นหนังสือตัก
เตือนที่มีขึ้นหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ หรือการกระทำผิด
ซ้ำคำตักเตือนเป็นหนังสือที่ได้ตักเตือนก่อนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มีผลใช้
บังคับนั้นไม่ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำคำตักเตือน ทั้งการยื่นข้อเรียกร้องนั้นก็ไม่มีบท
กฎหมายใดให้ถือว่าหนังสือตักเตือนที่มีอยู่ก่อนนั้นสิ้นผลไป โจทก์จึงเลิกจ้างนาย
สฤติย์ได้ตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เคียง บุญเพิ่ม-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ